



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 8ª REGIÃO MILITAR
"Base General Hilário Maximiano Antunes Gurjão"

TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS DE TIC – LEI 14.133/2021
(Processo Administrativo nº 65330.004406/2024-51)
Referência: Arts. 12 a 24 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Internet Móvel, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

GRUPO ÚNICO						
Item	Especificação	CATSER	Unidade	Quantidade Anual	Valor Unitário Mensal (R\$)	Valor Total Anual (R\$)
1	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Internet Móvel Ilimitada, incluindo: ligações ilimitadas locais (VC1) e de longa distância (VC2 e VC3), para telefone fixo ou móvel de qualquer operadora; roaming nacional; caixa postal; envio de SMS; fornecimento de Chip Sim Card, com tecnologia 5G e franquia mensal mínima de 5 GB ; ferramenta de gerenciamento de dispositivo móvel (MDM).	26387	Serviço	360	53,27	19.177,20
2	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Internet Móvel Ilimitada, incluindo: ligações ilimitadas locais (VC1) e de longa distância (VC2 e VC3), para telefone fixo ou móvel de qualquer operadora; roaming nacional; caixa postal; envio de SMS; fornecimento de Chip Sim Card, com tecnologia 5G e franquia mensal mínima de 10 GB ; ferramenta de gerenciamento de dispositivo móvel (MDM).	26387	Serviço	612	62,93	38.513,16

GRUPO ÚNICO						
Item	Especificação	CATSER	Unidade	Quantidade Anual	Valor Unitário Mensal (R\$)	Valor Total Anual (R\$)
3	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Internet Móvel Ilimitada, incluindo: ligações ilimitadas locais (VC1) e de longa distância (VC2 e VC3), para telefone fixo ou móvel de qualquer operadora; roaming nacional; caixa postal; envio de SMS; fornecimento de Chip Sim Card, com tecnologia 5G e franquia mensal mínima de 20 GB ; ferramenta de gerenciamento de dispositivo móvel (MDM).	26387	Serviço	420	82,90	34.818,00
TOTAL ANUAL						92.508,36

1.2. A estimativa do **número máximo de linhas telefônicas** a contratar no ano e a **quantidade máxima de serviços anual** serem contrados constam na tabela abaixo:

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	NÚMERO MÁXIMO DE LINHAS A CONTRATAR NO ANO	NÚMERO DE MESES	QUANTIDADE MÁXIMA DE SERVIÇOS ANUAL
Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Internet Móvel Ilimitada, incluindo: ligações ilimitadas locais (VC1) e de longa distância (VC2 e VC3), para telefone fixo ou móvel de qualquer operadora; roaming nacional; caixa postal; envio de SMS; fornecimento de Chip Sim Card, com tecnologia 5G e franquia mensal mínima de 5 GB ; ferramenta de gerenciamento de dispositivos (MDM).	SERV	30	12	360
Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Internet Móvel Ilimitada, incluindo: ligações ilimitadas locais (VC1) e de longa distância (VC2 e VC3), para telefone fixo ou móvel de qualquer operadora; roaming nacional; caixa postal; envio de SMS; fornecimento de Chip Sim Card, com tecnologia 5G e franquia mensal mínima de 10 GB ; ferramenta de gerenciamento de dispositivos (MDM).	SERV	51	12	612
Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Internet Móvel Ilimitada, incluindo: ligações ilimitadas locais (VC1) e de longa distância (VC2 e VC3), para telefone fixo ou móvel de qualquer operadora; roaming nacional; caixa postal; envio de SMS; fornecimento de Chip Sim Card, com tecnologia 5G e franquia mensal mínima de 20 GB ; ferramenta de gerenciamento de dispositivos (MDM).	SERV	35	12	420

1.3. O Quadro demonstrativo dos quantitativos mínimo e máximo de linhas telefônicas móvel a serem contrados constam em tabela anexa a este Termo de Referência.

1.4. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como **comuns**, pois apresentam padrão de desempenho e qualidade objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, de acordo com o art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados da assinatura do Termo de Contrato, prorrogável para até **10 (dez) anos**, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.1.O serviço é enquadrado como **continuado** tendo em vista que se destina a manutenção da atividade administrativa dos órgãos, decorrentes de necessidades permanentes, de acordo com o art. 6º, inciso XV, da Lei nº 14.133, de 2021.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

2.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. A solução de TIC consiste em:

2.2.1. Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Internet Móvel Ilimitada - ofertados na forma de pacotes com custo fixo mensal, de forma ininterrupta e com cobertura em todo o território nacional.

2.2.2. Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Internet Móvel Ilimitada - serviços de telecomunicações móvel terrestre, agregando serviços de mensagens, caixa postal e acesso à internet de dispositivos móveis.

2.2.3. Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) - inclui ligações ilimitadas locais (VC1) e de longa distância (VC2 e VC3), para telefone fixo ou móvel de qualquer operadora, roaming nacional, caixa postal, envio de SMS, e portabilidade numérica de acordo com as normas vigentes. Serviço de Internet Móvel Ilimitado - inclui o fornecimento de "Chip Sim Card" com tecnologia 5G, e franquia de dados mensal mínima de 5 GB, 10 GB e 20 GB, de acordo com o pacote; ausência de limite de tráfego de dados, apenas a possibilidade de redução de velocidade após o consumo da franquia de internet.

2.2.4. Serviço de Gerenciamento de Dispositivos Móveis (MDM) - consiste na disponibilização de um portal web que permitirá à contratante efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas móveis contratadas.

2.2.5. Serviço de Roaming Internacional - será ativado mediante prévia solicitação do Órgão no prazo máximo de 24 horas, e será cobrado em unidades de minuto, considerando o continente e as especificidades dos serviços disponibilizados, de acordo com as tarifas em vigor. Ou seja, a sistemática de cobrança do serviço é a de pagamento apenas por aqui que for efetivamente solicitado.

2.2.5.1. O pacote de roaming internacional abrange o continente americano, europeu, asiático, africano e Oceania. Entretanto, em razão da natureza da atividade militar, não é possível prever, com precisão, os países de destino, o número de viagens, o tempo das ligações e a quantidade de servidores envolvidos.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A presente contratação justifica-se:

3.1.1. Em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, esta Organização Militar, necessita realizar o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para a Contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Internet Móvel Ilimitada.

3.1.2. O contrato atual de prestação de serviço de telefonia, iniciado no ano de 2019, está próximo do encerramento, havendo a necessidade de realizar um novo processo licitatório adequado às soluções tecnológicas atuais e manter ativos os serviços de telefonia essenciais.

3.1.3. A B Adm Ap/8ª RM necessita atender suas demandas internas, das Organizações Militares Vinculadas (OMV) e de outras OM apoiadas na Guarnição de Belém/PA, referentes à contratação de serviços de telefonia necessários à condução da atividade meio, sem infortúnios ou interrupções, o que impacta no cumprimento da atividade fim que é o preparo e emprego da tropa.

3.1.3.1. Organizações Militares Vinculadas (OMV):

- a. Comando Militar do Norte (Cmdo CMN);
- b. 8ª Companhia de Inteligência (8ª Cia Intlg).
- c. Destacamento de Aviação do Exército do CMN (Dst Av Ex/CMN).

3.1.3.2. Organização Militar Apoiada do Quartel General Integrado (QGI):

- Comando da 8ª Região Militar, tendo como OMV o 41º Centro de Telemática (41º CT).

3.1.3.3. Organizações Militares Apoiadas da Guarnição de Belém/PA:

- a. 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), tendo como OMV a 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE), o 2º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica de Selva (2º B Com GE SI) e o 8º Centro de Gestão Contabilidade e Finanças do Exército (8º CGCFEx).
- b. Comissão Regional de Obras/8 (CRO/8).
- c. 8º Batalhão de Suprimento de Selva (8º B Sup SI).
- d. Colégio Militar de Belém (C M Bel).
- e. Hospital Geral de Belém (H Ge Belém).

3.1.4. Nos tempos atuais o fluxo dados e informações em tempo real é ferramenta indispensável à gestão eficiente de qualquer instituição. No âmbito das Forças Armadas, as tecnologias de comunicação são indispensáveis à condução de diversas atividades, como gestão de recursos humanos, saúde, instrução, logística, direção e controle, entre outras.

3.1.5. A execução de missões em áreas distantes da sede das OM evidencia a necessidade de uma comunicação ágil e eficaz. Essa realidade destaca a importância de um serviço de telefonia que permita não apenas ligações telefônicas, mas também outros meios de comunicação essenciais, como e-mails, mensagens instantâneas e vídeo-chamadas, garantindo a integração e a colaboração entre os diferentes setores das OM. O serviço de telefonia móvel também facilita a comunicação entre as seções, os servidores e o público externo.

3.1.6. Sinteticamente, a contratação do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Internet Móvel Ilimitada foi motivada pela necessidade de manutenção desses serviços de comunicação interpessoal, obtenção de informações e o compartilhamento de dados e informações necessários à coordenação e tomada de decisão em diversos níveis. Além disso, a portabilidade e a flexibilidade dos serviços são importantes para o funcionamento das atividades administrativas e operacionais das Organizações Militares atendidas.

3.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024/2025, conforme detalhamento informações básicas desse termo de referência.

3.3. Por tratar de oferta de serviços públicos digitais, o objeto da contratação será integrado à Plataforma Gov.br, nos termos do Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas atualizações, de acordo com as especificações deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos de Negócio:

4.1. A contratação de empresa especializada na prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Internet Móvel Ilimitada, deve prover comunicação e conectividade eficaz e confiável para atender às necessidades do Órgão, incluindo:

4.1.1. Cobertura abrangente: garantir uma cobertura de rede confiável nas áreas de atuação dos órgãos e de seus servidores, facilitando a comunicação e o acesso à internet em suas atividades diárias.

4.1.2. Qualidade de chamada: oferecer qualidade de chamada superior, minimizando quedas de chamadas e interrupções na comunicação. Uma qualidade de chamada superior é fundamental para facilitar a comunicação eficaz e garantir que as atividades ocorram sem problemas.

4.1.3. A Conectividade estável: proporcionar uma conexão estável e de alta velocidade para acesso à internet, permitindo que os servidores acessem recursos online de forma eficiente.

4.1.4. Segurança: atender requisitos de segurança robustos para proteger os dados e a privacidade das comunicações realizadas.

4.1.5. Gerenciamento eficiente: permitir um gerenciamento eficiente das linhas telefônicas e das franquias de serviço, facilitando o controle de custos e a administração do sistema de telefonia móvel.

4.1.6. Monitoramento de uso: capacidade de monitorar o uso das linhas telefônicas e dos planos de serviço para identificar padrões de consumo, evitar excessos e otimizar recursos.

4.1.7. Gestão de usuários: facilidade para adicionar, remover ou modificar usuários e linhas telefônicas conforme necessário, simplificando a administração do sistema.

4.1.8. Não exclusividade tecnológica: não dependência de tecnologias proprietárias ou de determinados fabricantes e equipamentos, garantindo flexibilidade e interoperabilidade.

4.1.9. Tempestividade: minimizar o tempo de duração da migração entre a solução atual e a anterior, garantindo a continuidade dos serviços durante o processo de transição.

4.1.10. Competitividade: os serviços podem ser ofertados por diferentes empresas do ramo de comunicações, promovendo a competição e possibilitando a escolha da melhor oferta.

Requisitos de Capacitação

4.2. Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação técnica na utilização dos recursos relacionados ao objeto.

Requisitos Legais

4.3. O processo de contratação deve cumprir os postulados legais vigentes, bem como as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL e as normas de segurança da Contratante. Entre os dispositivos legais aplicáveis destacam-se:

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei nº 14.133, de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).
- Lei nº 9.472, de 1997 (Lei geral de telecomunicações).
- Lei nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).
- Decreto nº 10.024, de 2019 (Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica)
- Decreto nº 11.462, de 2023 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços).
- Decreto nº 7.174, de 2010 (Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação).
- Decreto nº 9.637, de 2018 (Política Nacional de Segurança da Informação).
- Decreto nº 10.046, de 2019 (Governança no compartilhamento de dados).
- Portaria SLTI/MPOG nº 20, de 2016 (Orientações para contratação de soluções de TI).
- Portaria SGD/MGI nº 852, de 2023 (Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI).
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 5, de 2017 (Contratação de serviços sob o regime de execução indireta).
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 2021 (Pesquisa de Preços).
- Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022 (contratação de soluções de TIC).
- Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 2020 (Estrutura de Gestão da Segurança da Informação).
- Resolução ANATEL nº 717, de 2019 (Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações).
- Resolução ANATEL nº 477, de 2007 (Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP).
- Resolução ANATEL nº 632, de 2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações).
- Resolução ANATEL nº 667, de 2016 (Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo).
- Resolução ANATEL nº 550, de 2010 (Regulamento sobre Exploração de Serviço Móvel Pessoal – SMP por meio de Rede Virtual (RRV-SMP)).
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 - Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção à Privacidade - Sistemas de Gestão da Segurança da Informação – Requisitos.
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022 - Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção à Privacidade - Controles de Segurança da Informação.
- ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 - Código de Prática para Gestão de Segurança de Informações.

Requisitos de Manutenção

4.4. A contratada deverá prestar suporte técnico em período integral, com atendimento imediato em caso de falha no fornecimento dos serviços, nos componentes ou equipamentos sob sua responsabilidade.

Requisitos Temporais

4.5. Os serviços devem ser prestados no prazo máximo de **20 (vinte)** dias corridos, a contar do recebimento da abertura da Ordem de Serviço (OS), emitida pela Contratante, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por **até 10 (dez) dias**, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela Contratante.

4.5.1. O início da prestação dos serviços inclui a entrega dos Chip Sim Card, a ativação de números telefônicos novos, a portabilidade dos números telefônicos existentes, a disponibilidade do serviço de telefonia móvel pessoal, o acesso à internet móvel ilimitada e o serviço de gerenciamento de dispositivos móveis.

4.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, quando não expressados de forma contrária, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

4.7. Todos os prazos citados, quando não expresso de forma contrária, serão considerados em dias corridos. Ressaltando que serão contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do último dia, conforme os prazos.

Requisitos de Segurança e Privacidade

4.8. A solução deverá atender aos princípios e procedimentos elencados na Política de Segurança da Informação do Contratante

4.9. A Contratada deverá observar integralmente os requisitos de Segurança da Informação e Privacidade descritos a seguir:

4.9.1. A série das normas técnicas ABNT NBR ISO/IEC 2700 (Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção à Privacidade - Sistemas de Gestão da Segurança da Informação – Requisitos) em sua versão mais atual.

4.9.2. Norma ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 - Código de Prática para Gestão de Segurança de Informações.

4.9.3. A Contratada deve prover mecanismos que assegurem a segurança das comunicações realizadas, no tocante à disponibilidade, integridade e confidencialidade.

4.9.4. A Contratada deverá garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais da quebra de sigilo de telecomunicações.

4.9.5. A Contratada deverá executar os serviços em estreita observância aos ditames da Lei nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

4.9.6. A Contratada deve garantir, para os casos de cancelamento, descontinuidade, portabilidade e renovação do referido instrumento contratual ou similar, bem como substituição de ambiente, procedimentos que visem eliminação e/ou à destruição definitiva dos dados, metadados, informações e conhecimento.

4.9.7. A Contratada deverá manter sigilo e respeitar as normas de segurança vigentes no órgão.

4.9.8. A Contratada deverá providenciar e manter equipe técnica qualificada para a prestação dos serviços.

4.9.9. A Contratada deve utilizar como parâmetros para a medição da qualidade aqueles definidos em regulamentação da ANATEL, em especial o Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações – RQUAL, aprovado pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019.

4.9.10. A Contratada deverá disponibilizar o serviço gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) através de um portal web que permitirá à contratante efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas móveis contratadas. O acesso ao portal deve ser realizado com login e senha pessoal, garantindo o acesso apenas de pessoas autorizadas, sendo disponibilizado no mínimo dois perfis de acesso.

4.9.10.1. O MDM deverá permitir que a Contratante realize, para cada usuário, acompanhamento de: uso de voz por data e hora, destino, número chamado, etc. Permitirá, ainda, o controle do consumo de dados móveis, do acesso a sites e aplicativos, definir bloqueios de acesso, localização geográfica de dispositivos, etc.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.10. Os serviços devem estar aderentes às seguintes diretrizes sociais, ambientais e culturais:

4.11. A contratação visa garantir que os serviços de telefonia fixa e internet móvel estejam alinhados com os princípios de responsabilidade social, ambiental e cultural, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para o bem-estar dos envolvidos.

4.12. Inclusão Social: a solução deve promover a inclusão social, garantindo o acesso equitativo e igualitário aos recursos de comunicação para todos os usuários.

4.13. Diversidade Cultural: a solução deve respeitar e valorizar a diversidade cultural das pessoas atendidas pela Administração, promovendo a preservação e o intercâmbio cultural por meio da comunicação e da tecnologia.

4.14. Preservação Ambiental: a solução deve considerar os princípios de sustentabilidade ambiental, buscando minimizar os impactos negativos ao meio ambiente, incluindo a redução do consumo de energia, a utilização de materiais e equipamentos eficientes, e a adoção de práticas que favoreçam a conservação dos recursos naturais.

4.15. Acessibilidade: a solução deve assegurar a acessibilidade digital para pessoas com deficiência, garantindo que a infraestrutura e os serviços de telefonia sejam projetados e desenvolvidos de forma a permitir o uso por todos, independentemente de suas habilidades físicas, sensoriais ou cognitivas.

4.16. Respeito aos Costumes Locais: a solução deve respeitar os costumes, tradições e valores das comunidades locais, evitando práticas que possam ser consideradas ofensivas ou desrespeitosas em contextos culturais específicos.

4.17. Conservação do Patrimônio Cultural: a solução deve adotar medidas para preservar o patrimônio cultural e histórico das regiões onde os serviços serão implantados, protegendo locais de importância cultural e promovendo a conscientização sobre sua importância.

4.18. Os usuários serão devidamente orientados quanto a correta utilização dos serviços de telefonia e internet móvel, os quais atenderão necessidades funcionais individuais e coletivas, alinhados com os valores e ética profissional militar do Exército Brasileiro. Nesse sentido, almeja-se o uso diligente das redes sociais e a preservação de dados sensíveis e da imagem da instituição.

Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.19. Os serviços deverão ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnológica estabelecidas pela área técnica da Contratante.

4.20. A Contratada será responsável por todos os requisitos de arquitetura tecnológica necessários a boa prestação dos serviços, tais como hardware, software, padrões de interoperabilidade, linguagem de programação interface, dentre outros aspectos.

4.21. A adoção de tecnologia ou arquitetura diversa deverá ser autorizada previamente pela Contratante. Caso não seja autorizada, é vedado à Contratada adotar arquitetura, componentes ou tecnologias diferentes daquelas definidas pela Contratante.

Requisitos de Projeto e de Implementação

4.22. Os serviços deverão observar integralmente os requisitos de projeto e de implementação descritos a seguir:

4.22.1. Disponibilidade e Confiabilidade: É essencial que os serviços de telefonia estejam disponíveis de forma contínua e confiável, assegurando a comunicação ininterrupta em toda a instituição.

4.22.2. Escalabilidade: Os serviços devem ser dimensionados para suportar o crescimento futuro da instituição, permitindo uma fácil expansão conforme necessário, sem comprometer o desempenho.

4.22.3. Segurança da Informação: Deve ser implementado um conjunto abrangente de medidas de segurança para proteger os dados e as comunicações dos usuários, garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

4.22.4. Facilidade de Gerenciamento: Os sistemas de telefonia devem ser fáceis de gerenciar e administrar, permitindo uma configuração e manutenção simplificadas por parte dos responsáveis técnicos.

4.22.5. Compatibilidade com Normas e Padrões: Os serviços devem estar em conformidade com as normas e padrões de telefonia reconhecidos internacionalmente, garantindo a interoperabilidade e a qualidade dos serviços prestados.

4.22.6. Suporte Técnico: Deve ser fornecido suporte técnico qualificado e eficiente para solucionar quaisquer problemas ou dúvidas relacionadas aos serviços de telefonia, garantindo um atendimento rápido e eficaz.

4.22.7. Documentação Detalhada: Deve ser disponibilizada uma documentação completa e detalhada dos serviços de telefonia, incluindo manuais de operação, guias de configuração e outras informações relevantes para facilitar o uso e a administração dos sistemas.

4.22.8. Portabilidade de Números: A nova empresa de telefonia móvel contratada deve oferecer suporte completo para o processo de portabilidade de números, garantindo que os usuários possam manter seus números de telefone existentes ao migrar para os serviços oferecidos pela Contratada.

Requisitos de Implantação

4.23. Os requisitos de implantação dos novos serviços de telefonia móvel devem garantir uma integração perfeita com a infraestrutura existente da instituição. É essencial que a implantação seja conduzida de maneira a compatibilizar os novos sistemas com os recursos e dispositivos já em uso pela instituição, incluindo servidores, redes de comunicação e equipamentos de telefonia existentes.

Requisitos de Garantia e Manutenção

4.24. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e suas atualizações.

4.25. A Contratada deverá prestar informações e esclarecimentos solicitados pela Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas corridas a contar da solicitação, por intermédio de canal eletrônico ou do preposto designado para acompanhamento do contrato.

4.26. Os chip a serem utilizados na prestação do serviço deverão ter garantia por todo o período do contrato. No caso de defeitos não ocasionados por mau uso, o reparo ou a substituição dos Sim Card deverá ser feito em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação à Contratada, e não pode representar nenhum ônus para a Contratante.

Requisitos de Experiência Profissional

4.27. Não serão exigidos requisitos de experiência profissional para a presente contratação.

Requisitos de Formação da Equipe

4.28. Não serão exigidos requisitos de formação da equipe para a presente contratação.

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.29. A execução dos serviços está condicionada ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Serviço (OS) emitida pela Contratante.

4.30. A OS indicará o serviço, a quantidade e a localidade na qual os deverão ser prestados.

4.31. A Contratada deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências da seguinte forma: com funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana de maneira eletrônica e 24 horas por dia e 7 dias por semana por via telefônica.

4.32. A execução do serviço deve ser acompanhada pelo Contratado, que dará ciência de eventuais acontecimentos à Contratante.

4.33. A Contratada deverá utilizar indicadores de qualidade do serviço regulamentados pela ANATEL, em especial, o Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações – RQUAL, aprovado pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019, da ANATEL.

Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade

4.34. O Contratado deverá observar integralmente os requisitos de Segurança da Informação e Privacidade já descritos nos itens 4.8., 4.9. e 4.10. deste Termo de Referência.

Vistoria

4.35. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

Outros Requisitos Aplicáveis

4.36. Não se aplica.

Sustentabilidade

4.37. Nesta licitação não se aplicam critérios específicos de sustentabilidade do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. A dimensão sustentabilidade já está descrita nos itens 4.10. ao 4.18. deste Termo de Referência.

Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

4.38. Na presente contratação não será admitida a indicação de marca, característica ou modelo, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

4.39. Não se aplica.

Da exigência de carta de solidariedade

4.40. Não será exigida carta de solidariedade emitida por fabricante, que assegure a execução do contrato.

Subcontratação

4.41. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual prevista no art. 122 da Lei nº 14.133, de 2021.

Da verificação de amostra do objeto

4.42. Não será realizada a verificação de amostra do objeto para averiguar se a Solução de TIC apresentada pela Licitante detém os requisitos mínimos necessários para realização dos serviços a serem contratados.

Garantia da Contratação

4.43. Não haverá exigência da garantia da contratação dos [artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#), pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Informações relevantes para a apresentação da proposta

4.44. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

- 4.44.1. Os três itens da licitação estão agrupados em um único grupo/lote.
- 4.44.2. Cada item da licitação engloba serviços de telefonia móvel pessoal, internet móvel ilimitada e MDM equivalentes, mas se distinguem dos demais pela franquia de dados móveis:
- a. Item 1: franquia de dados de 5GB;
 - b. Item 2: franquia de dados de 10GB;
 - c. Item 3: franquia de dados de 20GB.
- 4.44.3. Na elaboração de sua proposta cada licitante deve considerar os quantitativos mínimos e máximos previstos, o valor unitário mensal de cada linha de acordo com a respectiva franquia de dados, o valor total mensal e o valor total anual.

5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

5.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- 5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;
- 5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;
- 5.1.3. receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
- 5.1.4. aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável;
- 5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
- 5.1.6. comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC;
- 5.1.7. definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte do contratado, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;
- 5.1.8. prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer;

5.2. São obrigações do CONTRATADO

- 5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato;
- 5.2.2. atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela contratante;

5.2.4. propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão;

5.2.5. manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

5.2.6. quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC;

5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato;

5.2.8. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração;

5.2.9. fazer a transição contratual, quando for o caso;

5.3. São obrigações do órgão gerenciador do registro de preços:

5.3.1. efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços;

5.3.2. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições, produtos ou preços registrados;

5.3.3. definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes e não participantes, contendo:

5.3.3.1. as formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone, e-mail, ou sistema informatizado, quando disponível; e

5.3.3.2. definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a indicação de prazo e responsável;

5.3.4. definir mecanismos de controle de fornecimento da solução de TIC, observando, dentre outros:

5.3.4.1. a definição da produtividade ou da capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC;

5.3.4.2. as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solução de TIC aos órgãos participantes e não participantes, contendo prazos e formas de negociação e redistribuição da demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a capacidade mínima de fornecimento e for requerida pelo contratado; e

5.3.4.3. as regras para a substituição da solução registrada na Ata de Registro de Preços, garantida a verificação de Amostra do Objeto, observado o disposto no inciso III, alínea "c", item 2 do art. 17 da Instrução Normativa SGS/ME nº 94, de 2022, em função de fatores supervenientes que tornem necessária e imperativa a substituição da solução tecnológica.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Condições de execução

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1. A prestação dos serviços deve ser iniciada no prazo máximo de **20 (vinte)** dias corridos, a contar do recebimento da abertura da Ordem de Serviço (OS), emitida pela Contratante, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por **até 10 (dez) dias**, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela Contratante.

6.1.2. O Termo de Contrato será assinado imediatamente após o início da prestação dos serviços, com a entrega dos Chip Sim Card, a ativação de números telefônicos novos, a portabilidade dos números telefônicos existentes, a disponibilidade do serviço de telefonia móvel pessoal, o acesso à internet móvel ilimitada, o serviço de gerenciamento de dispositivos móveis, e todos os demais serviços previstos.

6.1.3. Os serviços contratados deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas.

Local e horário da prestação dos serviços

6.2. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:

6.2.1. ÓRGÃO GERENCIADOR:

a. UASG 160196 - Base de Administração e Apoio da 8ª Região Militar (B Adm Ap/8ª RM) - Rua João Diogo nº 458, Bairro Campina, Belém-PA, CEP 66.015.175, Telefone (91) 3211-3724 ou 3211-3723, e-mail: almoxbasecn@gmail.com.

6.2.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

b. UASG 160163 - Comando da 8ª Região Militar (8ª RM) - Rua João Diogo nº 458, Bairro Campina, Belém- PA, CEP 66.015.175.

c. UASG 160161 - 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) - Avenida Almirante Barroso nº 4421, Bairro Souza, Belém-PA, CEP 66613-710.

d. UASG 160215 - Comissão Regional de Obras/8 (CRO/8) - Avenida Almirante Barroso nº 4531, Bairro Souza, Belém-PA, CEP: 66613-710, telefone: (91) 3231-5060, e-mail: licitacoescro8@gmail.com.

e. UASG 160165 - 8º Batalhão de Suprimento de Selva (8º B Sup SI) - Rodovia Arthur Bernardes nº 8400, Bairro Pratinha II, Belém-PA, CEP: 66816-000, telefone: (91) 3218-6827, e-mail: licitacao8dsup@gmail.com.

f. UASG 160218 - Colégio Militar de Belém (C M Bel) - Avenida Almirante Barroso nº 4348, Bairro Souza, Belém-PA, CEP 66613-710.

h. UASG 160166 - Hospital Geral de Belém (H Ge Belém) - Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 850, Bairro Umarizal, Belém-PA, CEP 66050-450.

6.3. A entrega dos chip sin card e a habilitação dos serviços devem ocorrer no seguinte horário: dias de expediente dos Órgãos, de segunda a quinta-feira, de 7:30 às 16:00 horas, e sexta-feira, de 7:30 às 11:30 horas.

6.4. Os prazos constantes no Termo de Referência podem ser prorrogados, excepcionalmente, a critério da Contratante, desde que justificado previamente pela contratada e autorizado pela Contratante.

Materiais a serem disponibilizados

6.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em especial os chip sin card nas quantidades estimadas neste instrumento, promovendo sua substituição quando necessário.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

6.6. De acordo com o item 4.44. deste Termo de Referência.

Especificação da garantia do serviço ([art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

6.7. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Formas de transferência de conhecimento

6.8. Não será necessária transferência de conhecimento devido às características do objeto.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.9. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

Quantidade mínima de serviços para comparação e controle

6.10. Cada Ordem de Serviço (OS) conterá o volume de serviços demandados, incluindo a sua localização e o prazo.

Mecanismos formais de comunicação

6.11. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

6.11.1. Ordem de Serviço;

6.11.2. Ata de Reunião;

- 6.11.3. Ofício;
- 6.11.4. Sistema de abertura de chamados;
- 6.11.5. E-mails e Cartas;

Formas de Pagamento

6.12. Os critérios de medição e pagamento dos serviços prestados serão tratados em tópico próprio do Modelo de Gestão do Contrato.

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.13. O Contratado deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.14. O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes no Órgão, a ser assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratação, deverão ser apresentados na assinatura do contrato.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Preposto

7.5. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

7.6. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período que a Contratante julgar necessário.

7.7. Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Reunião Inicial

7.8. Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução dos serviços.

7.9. A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até 3 (três) dias úteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

7.9.1. A pauta desta reunião observará, pelo menos:

7.9.1.1. Presença do representante legal da contratada, que apresentará o seu preposto;

7.9.1.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

7.9.1.3. esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

7.9.1.4. A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

7.9.1.5. Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Fiscalização

7.10. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)) , nos termos do art. 33 da IN SGD nº 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalização Técnica

7.11. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, II, da IN SGD nº 94, de 2022, acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.11.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#), e [Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II](#));

7.11.2. Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III](#));

7.11.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV](#)).

7.11.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V](#)).

7.11.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

Fiscalização Administrativa

7.12. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, IV, da IN SGD nº 94, de 2022, verificará a manutenção das condições de habilitação do contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

7.12.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV](#)).

Gestor do Contrato

7.13. O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV](#)).

7.14. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II](#)).

7.15. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III](#)).

7.16. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII](#)).

7.17. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X](#)).

7.18. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. [\(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI\).](#)

7.19. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme a seguir:

INDICADOR: ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS - IIS	
Tópico	Descrição
Finalidade	Garantir disponibilidade dos serviços
Meta a cumprir	Prestação do serviço de forma ininterrupta
Instrumento de medição	Comunicações de interrupção dos serviços
Forma de acompanhamento	Controle do fiscal do contrato
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	Somatório do número de comunicações no mês considerado
Início da vigência	Data de ativação dos serviços
Faixas de ajuste no pagamento	1. Serviços prestados sem interrupção: fatura mensal paga integralmente. 2. IIS até 2 (duas) comunicações mensais: fatura mensal paga integralmente. 3. IIS ≥ 3 (três) e ≤ 4 (quatro) comunicações mensais: pagar 95% da fatura. 4. IIS ≥ 5 (cinco) e ≤ 6 (seis) comunicações mensais: pagar 90% da fatura. 5. IIS > 6 (seis) comunicações mensais: pagar 70% da fatura.

Sanções	Será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura mensal quando o IIS for maior que 4 (quatro) comunicações mensais.
Observações	1) Serão utilizados dias corridos na medição. 2) Apenas os protocolos abertos pelo fiscal de contrato serão contabilizados. 3) Na hipótese de aplicação da sanção indicada, fica assegurado à Contratada o direito ao contraditório e defesa. Serão desconsideradas as solicitações de atendimento não cumpridas no prazo estabelecido por motivos fortuitos ou força maior.

8.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 8.2.1. não produzir os resultados acordados;
- 8.2.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- 8.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

8.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará critérios como qualidade, desempenho, disponibilidade, custos, abrangência e segurança.

Do recebimento

8.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de **5 (cinco) dias**, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. ([Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133](#) e [Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

- 8.5.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

8.6. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. ([Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

8.7. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. ([Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022](#))

8.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.9. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.9.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

8.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

8.11. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. ([Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021](#))

8.12. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

8.13. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.14. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.15. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **10 (dez) dias**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.15.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento ([art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

8.15.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;

8.15.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.15.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

8.15.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.16. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.18. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Procedimentos de Teste e Inspeção

8.19. Serão adotados como procedimentos de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo:

8.19.1. Integridade e funcionamento adequado dos chip sin card.

8.19.2. Execução de ligações locais e de longa para telefones fixos e móveis, envio de mensagens, caixa postal.

8.19.3. Efetividade da portabilidade numérica realizada.

8.19.4. Verificação do nível e qualidade do sinal de conexão com a internet e as taxas de recebimento e transferência de arquivos.

8.19.5. Acesso e operação da ferramenta de gerenciamento de dispositivos móveis.

8.19.6. Outros procedimentos julgados necessários para verificar se os serviços contratados atendem todas as especificações exigidas.

Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

8.20. Nos casos de inadimplemento na execução do objeto, as ocorrências serão registradas pela Contratante, que notificará a Contratada, atribuindo pontos para as ocorrências conforme a tabela abaixo:

Item	Ocorrência	Incidência	Pontos perdidos
1	Não comunicar as interrupções programadas dos serviços ao agente de fiscalização contratual	Por ocorrência	0,1
2	Transferir a responsabilidade por problemas de funcionamento dos serviços do objeto para terceiros	Por ocorrência	0,2
3	Entregar documento de cobrança fora do prazo regulamentar	Por ocorrência	0,3
4	Cobrança por serviços não prestados ou cobrança de valores em desacordo com o contrato	Por ocorrência	0,3

Item	Ocorrência	Incidência	Pontos perdidos
5	Cobrança por serviços em desacordo com o contrato	Por ocorrência	0,3
6	Descumprir quaisquer itens do edital, contrato e seus anexos.	Por ocorrência	0,3
7	Deixar de informar e apresentar preposto à contratante em caráter definitivo ou temporário	Por ocorrência	0,3
8	Não atendimento do telefone fornecido pela Contratada para os contatos e registros das ocorrências (por chamada não atendida)	Por ocorrência	0,3
9	Atraso na ativação dos serviços, as alterações de características técnica ou nas alterações de endereço	Para cada 5 dias corridos	0,5
10	Recusar-se a executar algum serviço que esteja previsto contratualmente	Por serviço, por dia	0,5
11	Alocar recursos materiais em desconformidade com a qualidade ou quantidade especificadas	Por ocorrência	0,5
12	Atraso no atendimento e prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela Contratante.	Para cada 24 horas	0,5
13	Não disponibilizar até 10 dias úteis antes do vencimento da fatura, arquivo eletrônico contendo detalhamentos necessários à conferência dos serviços utilizados, incluindo seu valor total, impostos e descontos, em conformidade com o preço contratado	Por ocorrência	0,8
14	Não manter sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações	Por ocorrência	1,0
15	Tentativas de originar chamadas que resultem em comunicação completa com o número chamado inferior a 70% dos casos	Por evento	1,0
16	Tentativas de originar chamadas que não resultem em comunicação com o número chamado por motivo de congestionamento na rede, superior a 4%	Por evento	1,0

Item	Ocorrência	Incidência	Pontos perdidos
17	Interrupção da prestação dos serviços sem comunicação prévia e acordada com a Contratante	Por cada hora	1,0

8.21. Nos termos do art. 19, inciso III da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, nos casos em que o contratado:

8.21.1. não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação, não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas; ou

8.21.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução de TIC, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

8.22. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação das ocorrências acumuladas no período de 6 (meses) anteriores ao fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que a Contratante aplique sanções administrativas de modo que, atingindo o quantum necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada, observado o processo administrativo:

Pontuação acumulada	Sanção
1	Advertência
2	Advertência
3	Multa correspondente a 1% do valor faturado do mês de aplicação da sanção
4	Multa correspondente a 2% do valor faturado do mês de aplicação da sanção
5	Multa correspondente a 3% do valor faturado do mês de aplicação da sanção
6	Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de aplicação da sanção
7	Multa correspondente a 5% do valor faturado do mês de aplicação da sanção
8	Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de aplicação da sanção
9	Multa correspondente a 7% do valor faturado do mês de aplicação da sanção
10	Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de aplicação da sanção
11	Multa correspondente a 9% do valor faturado do mês de aplicação da sanção
12	Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de aplicação da sanção

13	Rescisão Unilateral do Contrato
----	---------------------------------

8.23. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento, ensejará a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Liquidação

8.24. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do [art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022](#).

8.25. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.26. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 8.26.1. o prazo de validade;
- 8.26.2. a data da emissão;
- 8.26.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 8.26.4. o período respectivo de execução do contrato;
- 8.26.5. o valor a pagar; e
- 8.26.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.27. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

8.28. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.29. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impositivas indiretas. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018)

8.30. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.31. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.32. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.33. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.34. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.35. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice "IPCA" de correção monetária.

Forma de pagamento

8.36. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.37. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.38. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.39. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.40. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

8.41. Não será adotado o pagamento antecipado previsto no art. 145 da Lei nº 14.133/2021, pois não há situações em que se evidenciem sensível economia de recursos ou represente condição indispensável para a obtenção dos bens.

Cessão de crédito

8.42. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

8.42.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

8.43. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.44. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL- 01, de 18 de maio de 2020.

8.45. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020).

8.46. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

Regime de execução

9.2. O regime de execução do contrato será por **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

Da Aplicação da Margem de Preferência

9.3. Não será aplicada margem de preferência na presente contratação.

Exigências de habilitação

9.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

- 9.5. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 9.6. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 9.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.8. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).
- 9.9. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.10. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 9.11. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).
- 9.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 9.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.23. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

9.23.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.23.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

9.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

9.23.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação o patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação.

9.25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

9.26. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

9.27. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

9.27.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.28. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.29. A comprovação de que trata o subitem anterior se dará nos seguintes termos:

9.29.1. A licitante deve ter executado, por no mínimo 12 meses, em contrato único ou separado, o Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Internet Móvel Ilimitada exigida;

9.29.2. A licitante deverá apresentar:

- a. Atestados que se refiram a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, devendo ser comprovado por meio de contrato;
- b. Atestados que se refiram a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no Contrato Social Vigente, e;
- c. O Termo de Autorização, Contrato de Concessão ou documento equivalente para exploração dos serviços, objeto deste termo, subscrito pela ANATEL.

9.29.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.30. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.31. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.32. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.32.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos [arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971](#);

9.32.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.32.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.32.4. O registro previsto na [Lei n. 5.764, de 1971, art. 107](#);

9.32.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.32.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.32.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o [art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971](#), ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O **custo estimado total mensal** da contratação é de **R\$ 7.709,03** (sete mil setecentos e nove reais e três centavos) e o valor estimado anual é de **R\$ 92.508,36** (noventa e dois mil, quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos) , conforme custos unitários apostos em anexo deste instrumento.

Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.1.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na [alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

10.1.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.1.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.1.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente:

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Cronograma Físico Financeiro

Os eventos, prazos e valores referentes a contratação serão definidos no momento da assinatura do Termo de Contrato, conforme regras estabelecidas no processo administrativo e de acordo com os itens contratados.

11.4. ANEXO I – QUANTITATIVO PARTICIPANTES.

Auxiliares das áreas requisitante e técnica:

JÉSSICA ADRIAN DE ANDRADE MARQUES - 3º Sgt
Auxiliar DTIC

MARCEL FIALHO VIEITAS - 3º Sgt
Auxiliar DTIC

KEILA DE JESUS MARTINS LOPES – 3º Sgt
Auxiliar SVP

Autoridade máxima da Área de TIC:

JOSÉ ALDECY APOLINÁRIO DE SOUZA JÚNIOR – 1º Ten
Chefe da Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação (DTIC)